

1501128-13.2021.8.26.0400
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa
Comarca: Olímpia
Foro: Foro de Olímpia
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... (v. TA).

Pois bem.

2.1.1Do roubo

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Olímpia - Vara Criminal
Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:
(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1501128-13.2021.8.26.0400 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501128-13.2021.8.26.0400
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Parte processada:
Robson Sergio Ferreira Lima

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Robson Sergio Ferreira Lima, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, caput, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP), na forma tentada (art. 14, II, do CP) (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (fls. 80/82).

A parte processada, devidamente citada (fls. 99), apresentou resposta escrita (fls. 103/112). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 117/120) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 151).

Em audiência (fls. 157/158 [TA]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, inquirida uma testemunha arrolada pela acusação; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 160/162).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 07/09 [BO]) e do auto de avaliação (fls. 69 [AA]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A Sr.^a K. C. de L. dos S., que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "por volta das 21h estava indo a pé em direção a casa de seu namorado no Bairro São Francisco quando de repente o indiciado se aproximou e fez a menção de estar armado apontando pra cintura, além de empurrar a declarante; declara ainda que o indiciado disse "passa seu celular e tudo que você tem senão vou te matar"; relata que o indiciado a encurralou, mas conseguiu correr até uma lanchonete próxima ao local dos fatos, sendo que funcionários desta lanchonete acionaram a polícia militar; disse que posteriormente os policiais militares localizaram o indiciado e pediram para a declarante fazer o reconhecimento; afirma que reconhece, sem sombra de dúvidas, o indiciado como sendo o autor da tentativa de roubo." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Victor Paulo de Castro Pessoa, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "estava em serviço juntamente com o colega de farda SD/PM Castro quando foram acionados via rede rádio para atender uma ocorrência de tentativa de roubo na rua Benjamin Constant, sendo que o autor seria um indivíduo alto, magro, pardo, trajando chinelos, boné, camiseta azul e bermuda; foram informados também que este indivíduo teria tentado furtar o celular da vítima; que fizeram diligências pelo local e encontraram um indivíduo com as descrições que batiam com as informadas pelo COPOM; que abordaram o indivíduo e nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro e algum cigarro; que informaram o indiciado sobre a tentativa de roubo e este disse que realmente perguntou as horas para uma pessoa no local onde os fatos ocorreram e coçou a barriga na hora, mas negou que teria tentado subtrair o celular da vítima; sendo assim, entraram em contato com a vítima, a qual ainda estava bastante apavorada, para esta fazer o reconhecimento; disse que a vítima reconheceu o indiciado como sendo o autor do roubo e, dessa forma, conduziu o indiciado até este plantão de

polícia judiciária. Por fim, afirma que o indiciado já é conhecido nos meios policiais." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

* Sr. Robson Sérgio Ferreira Lima:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 05).

Negou a prática criminosa.

"Que nega os fatos imputados a ele; esclarece que realmente viu a vítima no local dos fatos e a abordou para perguntar as horas no celular e que neste momento coçou sua barriga o que pode a ter e informa que após coçar a barriga a vítima ainda saiu correndo; disse que após o ocorrido estava indo até uma mercearia comprar cigarro, oportunidade em que foi abordado pelos policiais militares que disseram que ele teria tentado roubar a vítima."

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

Pois bem.

2.1.1Do roubo

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "mediante" (meio de execução) "grave ameaça" (palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio de mal ou desgraça; o mesmo que ameaço) ou "violência" (emprego de força [desforço físico]) "a pessoa" (qualquer pessoa), "ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência" (violência imprópria).

De acordo com a Súmula 582 do STJ, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações da parte ofendida e da testemunha inquirida, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

como ocorreu na hipótese."]), penso.

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, o acusado, por ocasião dos fatos, abordou a parte ofendida, anunciou o assalto, simulou estar com algo sob a roupa, ameaçou-a de morte e ordenou a entrega do aparelho telefônico celular, mas, com a aproximação de um automóvel, desvencilhou-se do assaltante.

Esse contexto declarado pela parte ofendida configura grave ameaça, mas, sem a subtração patrimonial subsequente, o crime tentado previsto no art. 157, caput, c.c. o art. 14, II, do CP (TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001605-52.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 05/05/2022, p. 10).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, tentou subtrair coisa móvel alheia (o aparelho telefônico celular da parte ofendida), para si, mediante violência (desforço físico) e grave ameaça à parte ofendida, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consumou o crime (art. 14, II, do CP).

Não se verificou, no caso vertente, a inversão possessória.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.1 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 157, caput, c.c. o art. 14, II, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 28, caput, do CP, "não excluem a imputabilidade penal: I – a emoção ou a paixão; II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

Na hipótese da embriaguez ou transtorno (art. 28, II, do CP), o agente, ao se autocolocar no estado de inimputabilidade, tinha plena consciência do que fazia (actio libera in causa) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 6), de modo que não acolho a tese defensiva.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de "circunstâncias judiciais"); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Roubo tentado (art. 157, caput, c.c. o art. 14, II, do CP): 4 (quatro) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 22/08/2021

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

0006676-40/2014
14/08/2014
20/06/2016
123/124 e 125
14/12/2017
Reincidência

A considerar esse quadro descritivo (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada aquela circunstância com uma destas, fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço a forma tentada (conatus) do contexto criminoso processado e julgado, pois a parte ré, iniciada a execução, com percurso de parte do caminho criminoso (iter criminis), por circunstâncias alheias à sua vontade, não o consumou (tentativa imperfeita), de modo que, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP, fixo a pena provisória, com diminuição de 1/2 (metade), em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2

(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO, porque, apesar da reincidência da parte ré, as circunstâncias não são desfavoráveis (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002675-75.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 10/11/2021, p. 05).

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018).

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa) e II (reincidência), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) e I (reincidência), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a manutenção da prisão preventiva da parte ré, que poderá apelar em liberdade, a considerar o tempo de prisão provisória confrontado com a pena privativa de liberdade aplicada (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03 ["Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."]; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012 ["É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não."]), pois "não há razoabilidade na manutenção da custódia cautelar" (STJ – 6ª Turma – HC n. 1.729.873 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, V.U.).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré ROBSON SÉRGIO FERREIRA LIMA TOFALETE, portadora do RG n. 49.659.662 – SSP/SP, como incurso no art. 157, caput, c.c. o art. 14, caput, do CP, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

3.1Das providências preliminares

Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado (se por outro motivo não estiver presa) em favor da parte ré; com o trânsito em julgado, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 472 das NJCGJ).

3.2Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC (gratuidade jurisdicional) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005325-27.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 30/05/2019, p. 6).

3.3Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

3.5Da certidão de honorários advocatícios

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no máximo da tabela do convênio OAB –

Defensoria/SP à Defesa Dativa nomeada.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).
Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se
(art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 25 de novembro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)